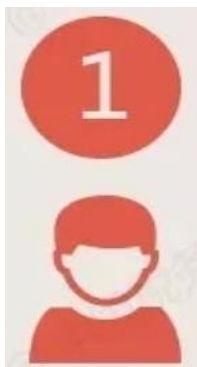


附件 1

规范性文件制定技术指导



规范性文件的界定

规范性文件指除政府规章外，各级行政机关或者法律、法规授权管理公共事务的组织依据法定职权和程序制定发布，对公民、法人和其他组织具有普遍约束力，可以反复适用的文件。其特征主要有：

- （一）制定主体为行政机关或者法律、法规授权管理公共事务的组织
- （二）基于法定职权和行政法律关系，按公文制定规范和程序制定，并作为行政管理依据
- （三）管理对象为不特定的公民、法人和其他组织
- （四）内容对公民、法人和其他组织不特定权利义务产生影响，并且该权利义务内容具有确定性、普遍约束力和反复适用性
- （五）需要公民、法人和其他组织知晓并遵照执行

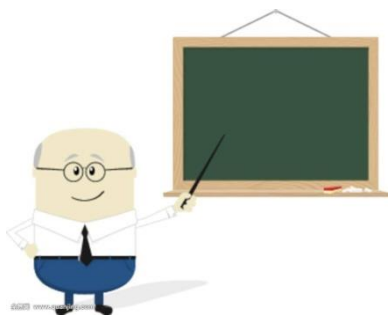
结论：对不特定公民、法人或其他组织的权利义务构成影响，需要公众知晓并遵守的行政机关文件都是规范性文件

不纳入规范性文件管理的情形

- （一）行政机关制定的对其他机关或者对其直接管理的事业单位的人事、财务、外事、保密、工作考核、监督检查和责任追究等方面进行规范但不涉及行政管理相对人权利义务的文件
- （二）行政机关内部管理规范、工作制度、工作要点、工作总结、工作计划
- （三）涉及行政管理相对人权利义务但该权利义务不具有确定性，不能直接援引作为行政管理依据的工作意见、工作部署、工作方案、工作规划和发展纲要
- （四）明确行政管理事项的内部流转程序、内部分工及办理时限的文件
- （五）对法律、法规、规章和上级规范性文件内容进行摘录、汇编的办事指南
- （六）技术标准、技术操作规程、技术规范
- （七）公示办事时间、地点等事项的便民通告
- （八）具体征地事项的补偿和安置方案，应急预案
- （九）行政许可、行政处罚、行政确认以及其他具体行政执法决定文书；
- （十）表彰奖励、人事任免等处理决定等
- （十一）成立领导小组或者议事机构的通知，讲话材料，商洽性工作函，询问答复函，请求批准答复函
- （十二）对周期性工作作出要求，内容涉及行政管理相对人权利义务，但对具体的行政管理相对人不具有反复适用性的文件
- （十三）行政机关与文件涉及的其他主体之间权利义务关系并非基于行政管理关系产生的文件等



小贴士 A



应当提请政府制定规范性文件：

涉及全局性工作或重大改革，或者对社会影响重大、涉及面广、牵涉多个部门共同配合的行政管理事项

小贴士 B

应当以部门规范性文件发布：

其他影响较小、专业性较强、仅作具体操作性规定或仅涉及起草部门行政管理领域的



规范性文件制定的内容要求

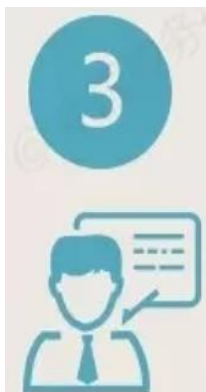
（一）不得违反宪法、法律、法规和规章的规定；不得违背上级行政机关的命令、决定；不得超越行政机关的职能范围；不得设定行政许可、行政收费、行政处罚和行政强制措施

（二）没有法律、法规、规章作为依据，不得限制公民、法人或者其他组织权利或者增加公民、法人或者其他组织义务

（三）不得以解释性表述对法律、法规、规章或上级规范性文件的条文、相关定义、适用范围等的内涵进行规定，不得采取其他表述作出扩大化或缩小化的规定

（四）不重复规定法律、法规、规章和上级行政机关规范性文件已经明确规定的

结论：不得违反上位法规定，不得设定行政许可、行政处罚和行政强制措施，无上位法依据不得减损公民、法人或其他组织权利或增加其义务



规范性文件的体例

（一）规范性文件的标题

1、标题组成

行政区域（政府规范性文件）/制定机关名称（部门规范性文件）
+ 文件主要内容 + 文种名称

2、文种名称的确定

- （1）“规定”：对社会生活某一方面关系作局部或者专项规定
- （2）“办法”：对社会生活某一类社会关系作具体、详细规定
- （3）“细则”或“实施细则”：对法律、法规和规章所规定的权利和义务作出具体规定；
- （4）“规则”：执行某一部门某一领域的某一项工作或制度而作出具体规定
- （5）“通知”、“决定”、“公告”、“通告”：行政机关依据法定职权制定的规范性文件，但须按省有关规范性文件的规定执行

结论：一般称为“规定”、“办法”、“细则”、“规则”等，不得称为“法”、“条例”

（二）规范性文件的文本格式

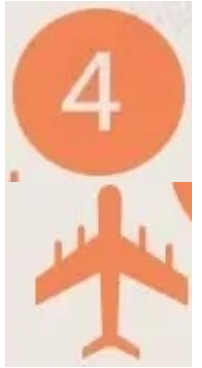
1、普通公文格式：大点式（如一、二、三等）或者自然段式的

2、条文式：条文较多层次复杂的，可以分章节。分章节的规范性文件结构一般分为总则、分则和附则。有“总则”就一定要有“附则”，中间章节是关于具体内容的规定，一定要有章名。条文较多可以参考法律、法规、规章的立法技术规范形式，如按编、章、节、条、款、项、目的格式进行编排

（三）规范性文件的内容结构

- 1、开头（总则），包括制定规范性文件的目的和上位法依据、适用范围、基本原则等
- 2、行为规则（分则、有关章节）
- 3、执行事宜（附则）：一般不写解释权（解释权已明确属于制定机关）

提示：明确规范性文件施行日期“自 年 月 日起施行”（离发布之日一般不得少于 30 日）有效期自施行之日起不超过 5 年，暂行和试行的有效期自施行之日起不超过 3 年，规范性文件有效期届满，自动失效。规范性文件的必备条款：包括立规目的和依据、适用范围、管理主体、行为规范要求、法律责任、施行日期等内容。



规范性文件的语言规范

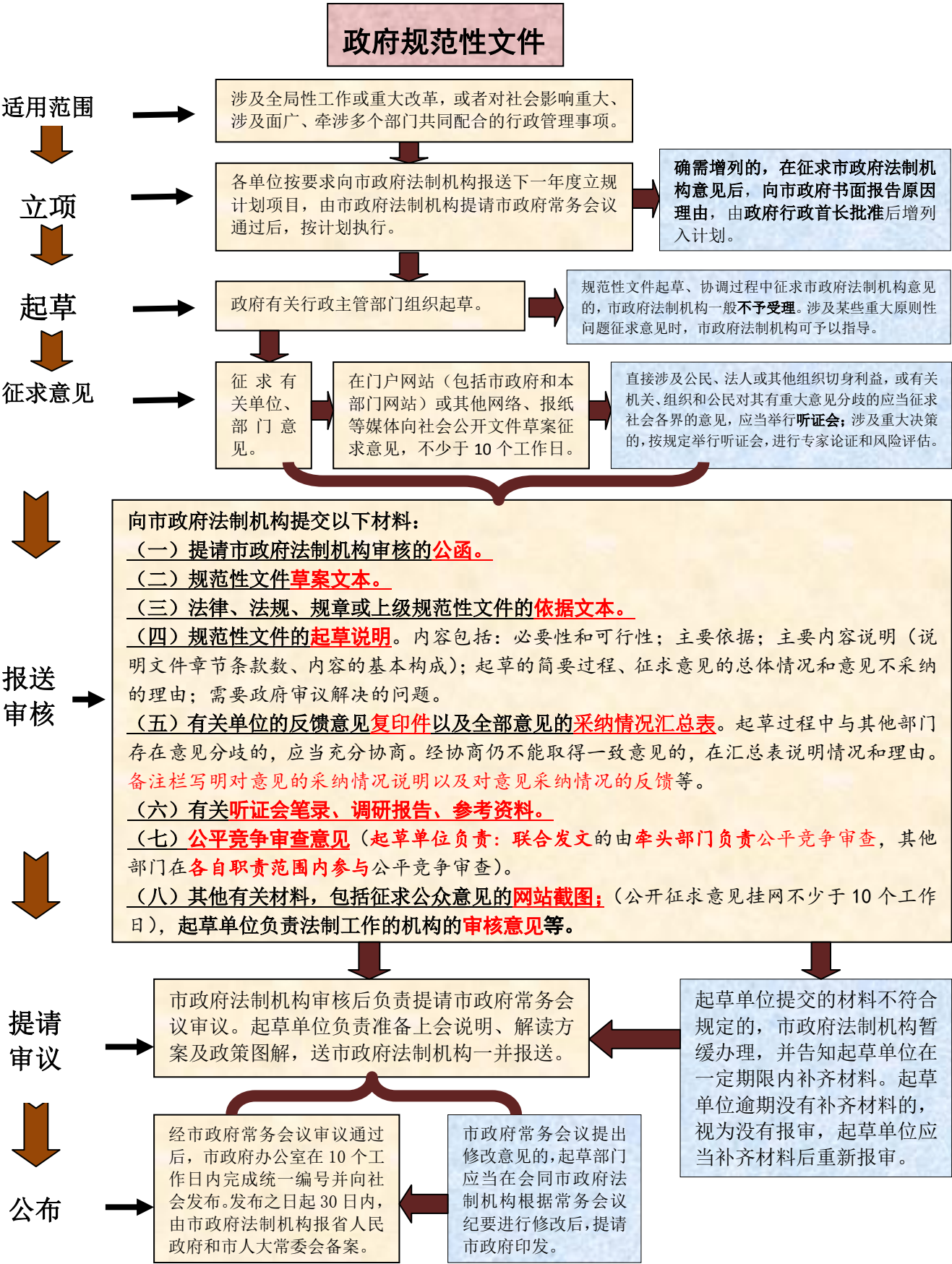
准确严谨、简明朴实，避免使用夸张、比喻的语言和宣传性、论述性语言

- 1、文件引用组织机构、法律法规名称等应当使用全称。名称过长需要使用简称的，在文件正文首次出现时在括号中予以注明。
- 2、条文一般使用“可以”、“应当”、“如果”、“按照”等双音节词语，不用“可”、“应”、“如”、“按”等单音节词语。
- 3、表示主体的词语，普通主体用“组织和个人”、“公民、法人和其他组织”，不用“自然人”、“人民群众”。
- 4、表示数量的词语，“以上”、“以下”、“以内”包括本数在内；“不满”、“以外”不包括本数。
- 5、用“日、工作日”，不用“天”。



附件 2

规范性文件制定流程图



部门规范性文件

适用范围

起草

征求意见

影响较小、专业性较强、仅作具体操作性规定或仅涉及起草部门行政管理领域的。

单个部门起草或部门联合起草，政府有关行政主管部门组织起草。

规范性文件起草、协调过程中征求市政府法制机构意见的，市政府法制机构一般**不予受理**。涉及某些重大原则性问题征求意见时，市政府法制机构可予以指导。

征 求
有 关
单 位、
部 门
意 见。

在门户网站（包括市政府和本部门网站）或其他网络、报纸等媒体向社会公开文件草案征求意见，不少于 10 个工作日。

直接涉及公民、法人或其他组织切身利益，或有关机关、组织和公民对其有重大意见分歧的应当征求社会各界的意见，应当举行**听证会**；涉及重大决策的，按规定举行听证会，进行专家论证和风险评估。

向市政府法制机构提交以下材料：

- （一）提请市政府法制机构审查的**公函**。
- （二）规范性文件**草案文本**。
- （三）法律、法规、规章或上级规范性文件的**依据文本**。
- （四）规范性文件的**起草说明**。内容包括：必要性和可行性；主要依据；主要内容说明（说明文件章节条款数、内容的基本构成）；起草的简要过程、征求意见的总体情况和意见不采纳的理由。
- （五）有关单位的反馈意见**复印件**以及全部意见的**采纳情况汇总表**。起草过程中与其他部门存在意见分歧的，应当充分协商。经协商仍不能取得一致意见的，在汇总表说明情况和理由；**备注栏**写明对意见的采纳情况说明以及对意见采纳情况的反馈等。
- （六）有关**听证会笔录、调研报告、参考资料**。
- （七）**公平竞争审查意见**（起草单位负责；联合发文的由**牵头部门**负责公平竞争审查，其他部门在**各自职责范围内**参与公平竞争审查）。
- （八）其他有关材料，包括征求公众意见的**网站截图**；（公开征求意见挂网不少于 10 个工作日），起草单位负责法制工作的机构的**审核意见**等。

报送
审查

市政府法制机构对部门规范性文件送审稿没有修改意见的，出具审查意见时一并附上统一编号。

提出修改意见的，制定部门在收到审查意见之日起 10 个工作日内修改完善后报送市政府法制机构复核。经复核通过的，由市政府法制机构出具统一编号函。

起草单位提交的材料不符合规定的，市政府法制机构**暂缓办理**，并告知起草单位在一定期限内补齐材料。起草单位逾期没有补齐材料的，视为没有报审，起草单位应当补齐材料后**重新报审**。

公布

单个部门发文的，收到审查意见（或统一编号函）之日起 10 个工作日内**形成正式文件**，向市政府办公室提请统一发布事宜，**提交解读方案及政策图解**。
部门联合发文的，收到审查意见（或统一编号函）之日起 10 个工作日内**联合报政府同意**后形成正式文件，向市政府办公室提请统一发布事宜，**提交解读方案及政策图解**。

规范性文件征求意见指引

一、行政系统内征求意见

(一) 征求意见对象



规范性文件涉及其他行政机关职责或者内容与其他行政机关关系紧密的，制定机关应当书面征求有关单位的意见。除内容涉及政府法制机构职责的外，规范性文件起草过程中，一般不宜将政府法制机构作为被征求意见单位。



规定事前备案、登记、年检、监制、认定、认证、审定、评定等事项或者机构编制管理事项的，应当征求机构编制部门的意见。



规定行政事业性收费或者价格管理事项的，应当征求价格主管部门的意见。



在全市范围内执行的规范性文件，应当征求各市（区）政府的意见。

(二) 注意事项

制定机关在向有关单位征求意见的公函中，应当避免出现“逾期不回复视为无意见”等表述，并应当回收所有发出征求意见函的单位的复函，以免引起争议。



向有关单位征求意见的公函中应当附规范性文件征求意见稿及起草说明，以便有关单位结合自身职责提出意见。

二、公开征求意见

（一）应当公开征求意见的规范性文件

除为预防、应对和处置自然灾害、事故灾难、公共卫生事件和社会安全事件等突发事件，保障国家安全、经济安全、社会稳定和其他重大公共利益，或者为执行上级机关紧急命令和决定等需要立即制定和施行规范性文件的外，规范性文件应当按规定公开征求意见。



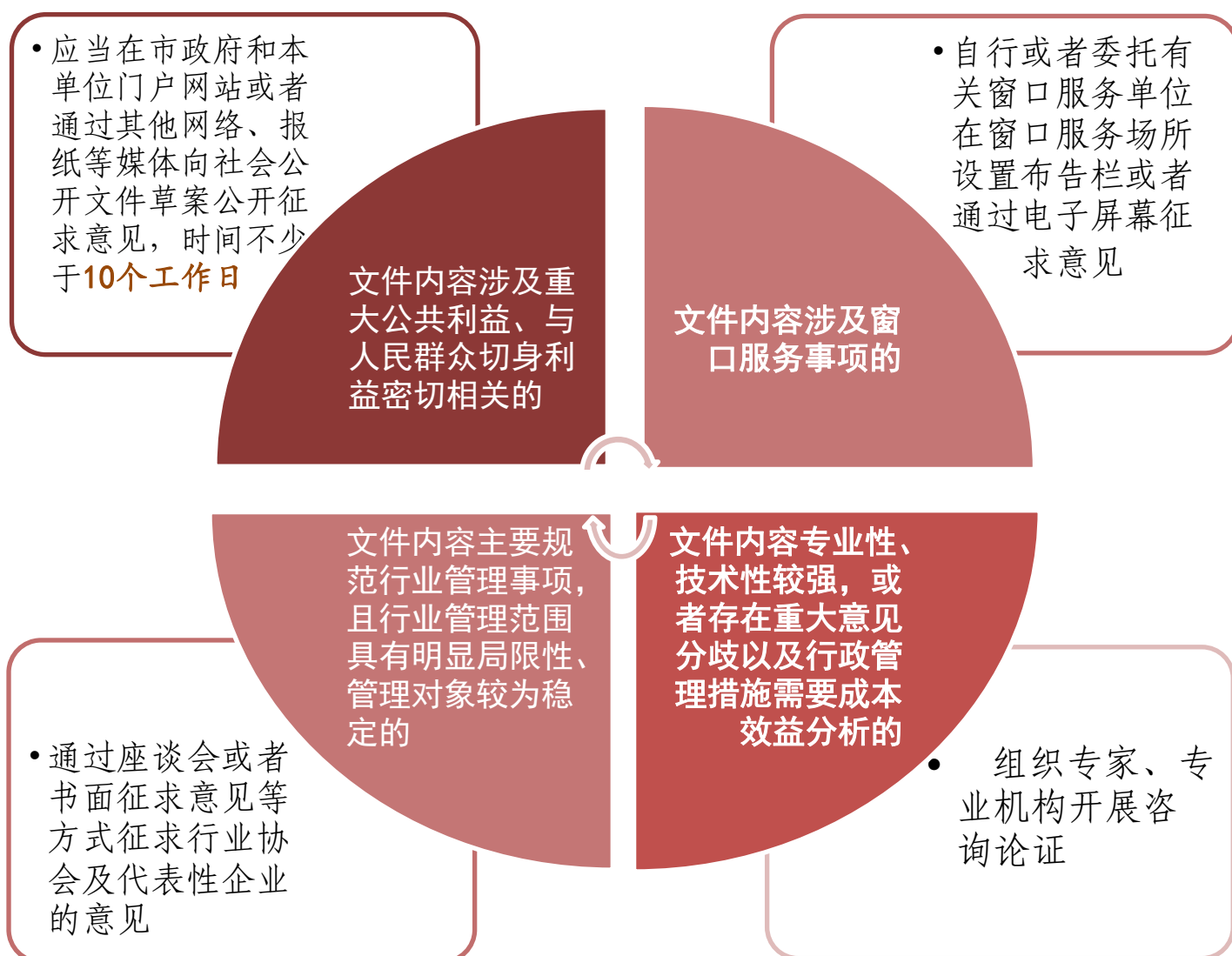
（二）公开征求意见的时间



公开征求意见一般在征求其他行政机关意见且无较大意见分歧后开展。向社会公开征求意见后又做重大调整的，由制定机关视情况或者根据政府法制机构要求重新征求意见。行政系统内征求意见程序不得取代公开征求意见程序。

（三）公开征求意见的一般程序要求

公开征求意见时，应当根据文件内容性质、管理对象范围 and 群体特点等因素确定具体方式：



（四）公开征求意见的特殊程序要求

1. 直接涉及公民、法人或其他组织切身利益，或有关机关、组织和公民对其有重大意见分歧的应当征求社会各界的意见，应当按规定举行**听证**。



2. 除为实施法律、法规、规章或者上级规范性文件作出具体规定外，规范性文件涉及《广东省重大行政决策听证规定》（广东省人民政府令第 183 号）、《广东省重大行政决策专家咨询论证办法（试行）》（粤府办〔2012〕37 号）、《江门市重大听证决策程序规定》及重大行政决策社会稳定风险评估有关规定所述**重大行政决策事项**的，应当按规定**举行听证会、组织专家咨询论证或者开展社会稳定风险评估**。



三、意见处理

(一)

有关单位回
复征求意见
函的要求

收到征求意见函后，有关单位应在规定时间内认真研究，提出修改意见建议。不论是否有意见均应当书面回复。复函中应当提供联系人及联系方式，以便制定机关联系协调。

(二)

制定机关
对意见进
行协调

1. 制定机关对有关单位的意见进行协调

有关机关对文件拟设定的制度有较大意见分歧的，制定机关应当进行协调，并应当书面回复不采纳意见的情况及理由，回收对方确认无异议的复函。意见经协调无法达成一致的，应当在报送的征求意见情况汇总表备注中注明。

2. 制定机关对社会公众的意见进行协调

社会公众对文件提出意见建议的，制定机关应当进行反馈。若公众有提供联系方式，如邮箱、电话等，应当及时回复意见的采纳情况，不采纳的应当说明理由。

(三)

政府法制机构
认为应当征求
意见但制定机
关没有征求的
处理

政府法制机构认为文件涉及有关行政机关职责或者内容与其关系紧密的，制定机关应当在政府法制机构退回送审稿后补充征求有关单位的意见，以便全面征求各方意见，避免争议，加强文件的可执行性、操作性。

四、报送政府法制机构的征求意见材料

(一) 征求意见的公函及征求意见草案稿。

(二) 征求有关单位意见的证明文件,如公文交换系统的签收情况等。

(四) 所有发函征求意见的单位的反馈意见复印件。

(五) 有关单位对不采纳意见情况确认无异议的复印件。

(六) 社会公众对不采纳意见情况确认无异议的证明,如邮件回复截图等。

(七) 征求意见情况汇总表。汇总各单位反馈的意见时,要原文照抄,不能摘抄。

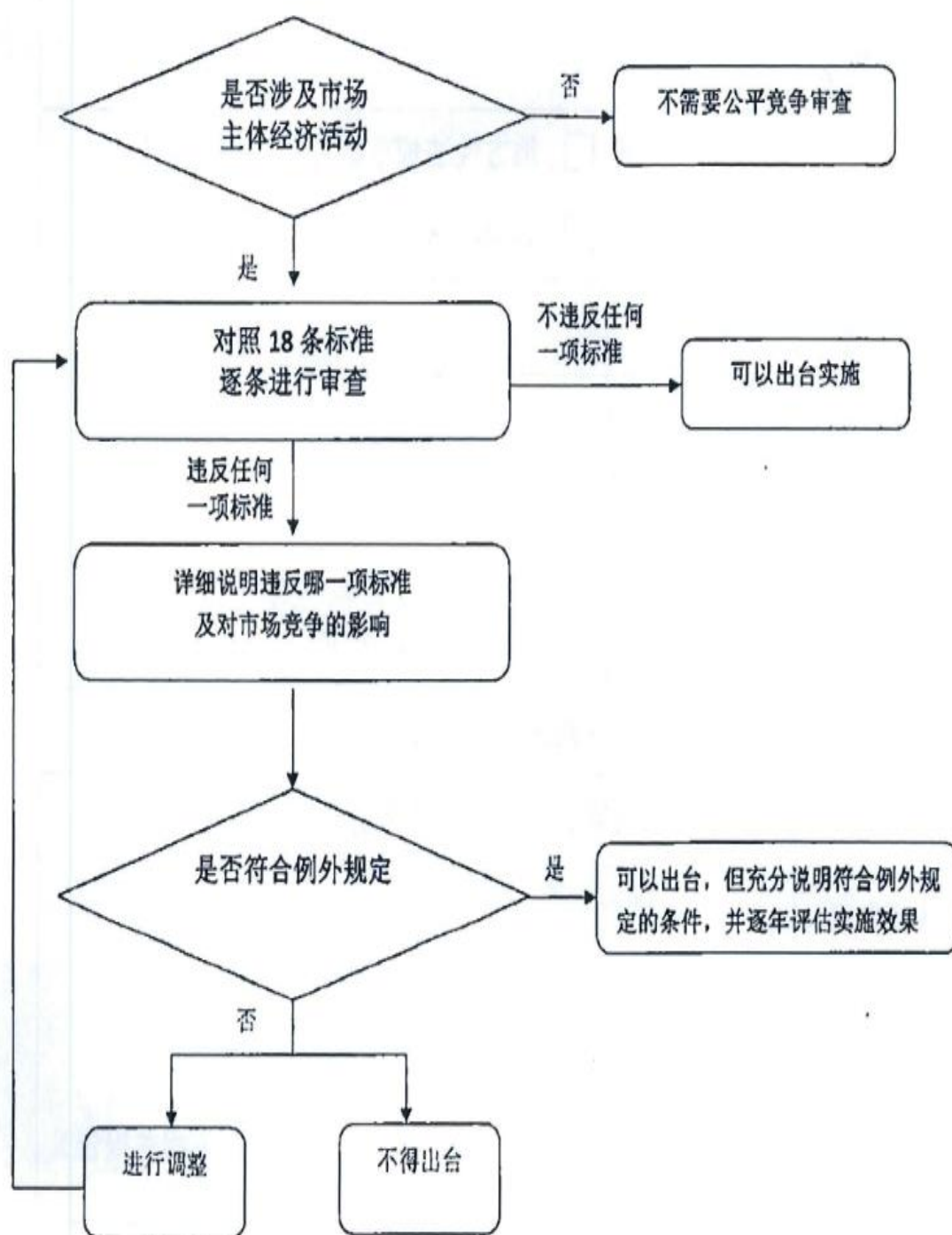
附件 4

《XXXX（送审稿）》征求意见情况汇总表（模板）

序号	征求意见单位	征求意见稿条文	意见和建议	是否采纳	不采纳理由	备注
1	江海区政府	第一条	①建议“……”	不采纳	理由……	已向江海区政府书面反馈不采纳理由，江海区政府书面回函对意见采纳情况无异议。
		第十条	②建议“……”	不采纳	理由……	
2	新会区政府	第二十条	建议“……”	采纳		按新会区政府意见，……。
3	蓬江区政府		没有修改意见。			
4	台山市政府		没有修改意见。			
5	开平市政府		没有修改意见。			
6	鹤山市政府		没有修改意见。			
7	恩平市政府		没有修改意见。			
8	市档案局		没有修改意见。			
9	市民政局		没有修改意见。			
……	……		没有修改意见。			
30	社会公众意见	第四十条	建议“……”	不采纳	理由……	该市民是使用邮件提出建议，已邮件回复其不采纳的理由，市民邮件回复对意见采纳情况无异议。

备注：汇总表备注栏写明对意见的采纳情况说明以及对意见采纳情况的反馈等。经协商仍不能取得一致意见的，说明情况和理由。按有意见的各市（区）政府（蓬海新台开鹤恩）、有意见的部门、无意见的各市（区）政府、无意见的部门、社会公众意见排列制作 word 文档。

公平竞争审查基本流程



公平竞争审查表

年 月 日

政策措 施名称				
涉及行 业领域				
性质	行政法规草案 ☐ 地方性法规草案 ☐ 规章 ☐ 规范性文件 ☐ 其他政策措施 ☐			
起草 机构	名 称			
	联系人		电话	
审查 机构	名 称			
	联系人		电话	
征求意 见情况	征求利害关系人意见 ☐ 向社会公开征求意见 ☐ 具体情况（时间、对象、意见反馈和采纳情况）： （可附相关报告）			

专家咨 询意见 (可选)		
	(可附专家意见书)	
竞争影响评估		
一、是否违反市场准入与退出标准	是/否	
1.设置不合理和歧视性的准入和退出条件		
2.未经公平竞争授予经营者特许经营权		
3.限定经营、购买、使用特定经营者提供的商品和服务		
4.设置没有法律法规依据的审批或者具有行政审批性质的事前备案程序		
5.对市场准入负面清单以外的行业、领域、业务设置审批程序		
二、是否违反商品要素自由流通标准	是/否	
1.对外地和进口商品、服务实行歧视性价格或补贴政策		
2.限制外地和进口商品、服务进入本地市场或阻碍本地商品运出		
3.排斥或限制外地经营者参加本地招标投标活动		
4.排斥限制或强制外地经营者在本地投资或设立分支机构		
5.对外地经营者在本地投资或设立的分支机构实行歧视性待遇		
三、是否违反影响生产经营成本标准	是/否	

1.违法给予特定经营者优惠政策		
2.将财政支出安排与企业缴纳的税收或非税收入挂钩		
3.违法免除特定经营者需要缴纳的社会保险费用		
4.违法要求经营者提供各类保证金或扣留经营者保证金		
四、是否违反影响生产经营行为标准		是/否
1.强制经营者从事《反垄断法》规定的垄断行为		
2.违法披露或者要求经营者披露生产经营敏感信息		
3.超越定价权限进行政府定价		
4.违法干预实行市场调节价的商品服务价格水平		
五、是否违反兜底条款		是/否
1.没有法律法规依据减损市场主体合法权益或者增加其义务		
2.违反《反垄断法》制定含有排除限制竞争内容的政策措施		
是否违反相关标准的结论(如违反,请详细说明情况)	(可附相关报告)	

适用例外规定 （在违反相关标准时填写）	是 ☐ 否 ☐	
	选择 “是”时 详细说明理由	
其他需要说明的情况		
审查机构主要负责人意见	签字： 盖章：	